

**DAINEL HAQEEM BIN ABDUL HAMID - PERAYU 1
NURUL SHASYA LIYANA BINTI SHUHAIDI - PERAYU 2**

lwn

KETUA PENDAKWA SYARIE SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 4 Julai 2022 bersamaan 4 Zulhijah 1443H]

Rayuan Jenayah No. 10000-114-0003-2021 & 10000-114-0004-2021

[Persediaan Bersetubuh Luar Nikah di bawah seksyen 26(a)&(b) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995]

Peguam Syarie Perayu 1: *Encik Ahmad Fuad Syafwan bin Mohd Amin
(Tetuan Nooraizan & Partners)*

Peguam Syarie Perayu 2 : *Encik Boestaman bin Ahmad
(Tetuan Boestaman & Co.)*

Responden: *Ketua Pendakwa Syarie Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kedua-dua kes rayuan ini telah difailkan secara berasingan oleh Perayu-Perayu melalui Notis Rayuan masing-masing bertarikh 25/3/2021. Oleh kerana kewujudan fakta kes dan surat-surat cara (*pliding*) yang sama difailkan, maka bagi menjimatkan masa Mahkamah, maka kami akan mengulas dan memutuskan kedua-dua rayuan ini di dalam satu penghakiman sahaja.

Fakta Kes

[2] Perayu 1, Dainel Hageem bin Abdul Hamid beralamat di No. 5 Jalan Sireh Pinang 4, Taman Sg. Sireh, 42000 Pelabuhan Kelang, Selangor. Perayu 2 pula Nurul Shasya Liyana binti Shuhaidi beralamat di TB 3930 Taman Da Hua 5, Jalan Chong Thien Nun, 91000 Tawau, Sabah.

[3] Responden adalah Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor dan beralamat di Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor, Tingkat 5, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, Seksyen 5, 40676 Shah Alam Selangor .

[4] Pada 25/3/2021 Perayu 1 dan Perayu 2 telah dituduh di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas kesalahan dibawah seksyen 26 (a) dan (b) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 [EJSNS 1995] kerana melakukan kesalahan Perbuatan Sebagai Persediaan Untuk Melakukan Persetubuhan Luar Nikah.

[5] Kedua-dua Perayu telah membuat pengakuan salah terhadap pertuduhan yang dikenakan. Akibat pengakuan tersebut YA Hakim Bicara telah mensabitkan Perayu-Perayu bersalah di bawah seksyen 26 (a) dan (b) EJSNS 1995. Setelah mempertimbangan mitigasi yang dikemukakan serta hujahan pihak pendakwa, maka kedua-dua Perayu telah dijatuhi hukuman yang sama iaitu **denda RM5000 jika gagal bayar denda penjara 6 bulan dan penjara 6 bulan dan sebatan 6 kali.**

[6] Tidak berpuas hati dengan hukuman tersebut, maka kedua-dua Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada tarikh yang sama terhadap **sebahagian keputusan tersebut iaitu bagi membatalkan hukuman penjara dan sebatan yang dikenakan.** Bersama-sama Notis Rayuan tersebut juga Perayu-Perayu turut

memohon penggantungan pelaksanaan hukuman. Mahkamah Bicara kemudiannya telah meluluskan permohonan tersebut dengan menggantung pelaksanaan hukuman penjara dan sebatan sehingga rayuan ini diputuskan. Sementara menunggu rayuan selesai, setiap Perayu masing-masing dilepaskan dengan jaminan seorang penjamin dan wang jaminan sebanyak RM3000.

[7] Pada 2/8/2021, Perayu 1 telah memfailkan Petisyen Rayuan yang mengandungi 4 alasan sebagaimana di muka surat 38-39 Rekod Rayuan. Manakala Perayu 2 pula telah berbuat demikian pada 11/8/2021 yang turut mengandungi 4 alasan sebagaimana yang terdapat pada muka surat 40-41 Rekod Rayuan.

[8] Seterusnya pada 30/11/2021, kedua-dua Perayu 1 telah memfailkan hujahan bertulisnya dan diikuti oleh hujahan Responden pada 10/1/2021. Perayu 1 kemudiannya memfailkan hujahan balas pada 25/2/2022, namun Perayu 2 tidak mengemukakan apa-apa hujahan balas.

Petisyen Rayuan

[9] Merujuk kepada Petisyen Rayuan Perayu 1, alasan-alasan yang dikemukakan dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang apabila gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan hukuman yang ada pada Perayu iaitu Perayu telah mengaku bersalah dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan kali pertama bagi Perayu.

- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan pertimbangan apabila tidak mengambil kira rayuan mitigasi Perayu selepas pengakuan salah agar tidak dikenakan hukuman penjara.
- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan pertimbangan apabila merujuk kepada kes *Abdul Kahar b. Ahmad lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor* untuk tidak memakai prinsip peringanan hukuman, sedangkan kes Abdul Kahar adalah kes yang lebih berat.
- iv. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menjatuhkan tiga hukuman iaitu denda, penjara dan sebatan sekali gus sedangkan seksyen 26 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 hanya bermaksud kombinasi 2 hukuman sahaja daripada 3 hukuman yang ada.

[10] Manakala Perayu 2 pula memplidkan alasan-alasan yang turut diringkaskan seperti yang berikut:

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mempertimbangkan fakta bahawa Perayu telah membuat pengakuan bersalah terhadap pertuduhan yang membantu menjimatkan kos dan masa Mahkamah.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan fakta bahawa ini adalah kesalahan kali pertama dan Perayu tidak pernah disabitkan kesalahan yang sama ataupun

mana-mana kesalahan lain dan sewajarnya Perayu tidak dikenakan hukuman penjara dan sebat.

- iii. Yang Arif Hakim Bicara gagal mengambil kira keadaan di dalam penjara yang padat dengan banduan sedia ada yang boleh menyumbang kepada peningkatan wabak penyakit berjangkit dan Covid-19.
- iv. Yang Arif Hakim Bicara gagal mengambil kira kewujudan Pusat Tahanan Syarie di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Selangor yang lebih sesuai untuk memberikan pengajaran kepada Perayu berbanding dengan mengenakan hukuman penjara dan sebatan.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[11] Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Petisyen Rayuan dan penghujahan daripada Perayu-Perayu dan juga Responden, kami berpendapat hanya **2 isu sahaja** yang perlu diulas kerana kesemua isu dan alasan yang dihujahkan Perayu 1 dan Perayu 2 adalah saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kedua-dua isu tersebut ialah:

- i. Sama ada YA Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan dan pemberatan hukuman sebelum hukuman penjara dan sebatan dijatuhkan.
- ii. Sama ada hukuman penjara selama 6 bulan dan sebatan sebanyak 6 kali yang dikenakan ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 adalah suatu hukuman yang wajar atau berlebihan-lebihan.

Isu Pertama: Sama ada YA Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan dan pemberatan hukuman sebelum hukuman penjara dan sebatan dijatuhkan.

[12] Berkaitan isu ini Perayu-Perayu berhujah bahawa pengakuan salah dan kesalahan kali pertama merupakan faktor peringanan yang sewajarnya dipertimbangkan. Pengakuan ini menunjukkan Perayu-Perayu telah insaf terhadap kesalahan yang dilakukan dan dapat menjimatkan masa serta kos Mahkamah. Walau bagaimanapun menurut Perayu-Perayu, YA Hakim Bicara telah gagal mengambil kira elemen-elemen tersebut sebagai salah satu faktor peringanan hukuman. Bagi menyokong hujahannya Perayu 1 bersandarkan kepada kes *Zarina binti Mahamad Budi lwn Pendakwa Syarie Pulau Pinang [2006] JH XXII Bhg I* dan kes *Mokhtar bin Pangat lwn Pendakwa Syarie Wilayah Persekutuan [1991] JH VII Bhg II*.

[13] Responden pula menghujahkan bahawa pengakuan salah dan kesalahan kali pertama bukanlah merupakan faktor Perayu-Perayu wajar diberikan peringanan bagi sesuatu kesalahan yang telah disabitkan. Menurut Responden, dalam hal ini YA Hakim Bicara sebenarnya telah pun mengambil kira faktor-faktor tersebut apabila telah membuat rujukan dan mengambil kira beberapa kes yang melibatkan pengakuan salah dan kesalahan kali pertama.

[14] Kami bersetuju bahawa sebelum sesuatu hukuman dijatuhkan, faktor peringanan dan faktor pemberatan hukuman hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu. Ianya telah menjadi suatu panduan asas di dalam mempertimbangkan sesuatu hukuman sebagaimana yang dijelaskan oleh Tan Sri Sheikh Ghazali bin Hj. Abdul Rahman dalam penulisannya bertajuk 'Proses Penghakiman dan

menjatuhkan keputusan di Mahkamah Syariah : Satu penilaian' [2005] JH 19(2) 189.

[15] Apabila kami meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara sebagaimana yang terdapat pada muka surat 24-30 Rekod Rayuan Perayu 1 dan muka surat 26-32 Rekod Rayuan Perayu 2, kami dapati Hakim Bicara telah mengulas berkaitan faktor-faktor peringanan dan pemberatan hukuman ini. Dengan merujuk kepada beberapa kes yang melibatkan elemen tersebut seperti kes *Norazlisham bin Ramli lwn Ketua Pendakwa Syarie Negeri Sembilan [2001] 15 JH 165* dan kes *Abdul Razak Othman lwn Ketua Pendakwa Syarie Negeri Melaka [2007] 23 JH 203*, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa pengakuan salah dan kesalahan kali pertama merupakan antara faktor peringanan hukuman yang wajar diberi pertimbangan.

[16] Namun begitu, YA Hakim Bicara berpandangan bahawa elemen-elemen tersebut bukanlah prinsip utama dalam peringanan hukuman. Dalam hal ini YA Hakim Bicara antara lain menyatakan:

[20] Namun Mahkamah dapati bahawa bukanlah menjadi satu prinsip yang utama dan automatik bagi setiap kesalahan pertama ini menjadi faktor peringanan hukuman terhadap seseorang Pesalah. Bahkan Hakim Bicara hendaklah menimbangkan faktor tersebut dengan mengambil kira faktor yang lain sebelum hukuman dijatuhkan.

[17] Bagi memperkukuh dapatannya, YA Hakim Bicara turut bersandarkan kepada ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di dalam kes *Abdul Kahar b. Ahmad lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2014] JH 38(2) 153* yang mengulas berkaitan pemakaian faktor pengakuan salah dan kesalahan kali pertama dalam

prinsip peringanan hukuman. Dalam kes tersebut Panel Rayuan antara lain mengulas:

“Berdasarkan prinsip yang ditegaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Melaka (di dalam kes Abd. Razak Othman lwn. Ketua Pendakwa Syarie Melaka), maka jelas menunjukkan bahawa kesalahan kali pertama dan pengakuan bersalah sebagai faktor peringanan hukuman tidak boleh dipakai dalam semua kes. Faktor penentu sama ada hukuman sesuatu kesalahan perlu diringan atau diberatkan adalah pertimbangan menjaga masalah ‘ammah dan sama ada kesalahan tersebut ringan atau berat. Ia disebut dengan jelas dalam kes tersebut. Beliau juga memperkukuhkannya dengan keputusan kes-kes Mahkamah Awam yang mana kesalahan kali pertama dan pengakuan salah tidak menjadi faktor peringanan hukuman apabila bertembung dengan kesalahan yang berat dan serius”

[18] Melalui autoriti ini, suka untuk kami tegaskan bahawa pemakaian prinsip peringanan atau pengurangan hukuman untuk kesalahan kali pertama dan pengakuan salah hanyalah merupakan satu kenyataan bersifat peraturan yang umum sahaja dan bukannya satu kemestian untuk semua kes dan ia hendaklah diukur selari dengan pemberatan dan keseriusan jenayah yang telah dilakukan oleh pesalah.

[19] Berdasarkan alasan-alasan kami di atas, kami dapati pertimbangan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara adalah kepada peringanan hukuman bagi hukuman penjara sahaja apabila mengenakan hukuman penjara selama 6 bulan daripada tempoh maksimum selama 3 tahun. Manakala bagi hukuman denda dan sebatan tiada sebarang peringanan diberikan. Oleh yang demikian dalam isu ini kami berpandangan bahawa secara prinsipnya YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila telah mengulas dan membuat dapatan kepada faktor-faktor peringanan dan pemberatan sebelum menjatuhkan hukuman.

Isu Kedua: Sama ada hukuman penjara selama 6 bulan dan sebatan sebanyak 6 kali yang dikenakan ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 adalah suatu hukuman yang wajar atau berlebih-lebihan.

[20] Berhubung dengan isu ini, kami dapati kedua-dua Perayu dan Responden tidak menghujahkannya secara khusus. Namun secara keseluruhannya dapat difahami bahawa Perayu-Perayu beranggapan hukuman yang dijatuhkan adalah terlalu berat tanpa mengambil kira faktor-faktor peringanan yang telah dinyatakan. Menurut Perayu 1, YA Hakim Bicara langsung tidak mempertimbangkan mitigasi yang dibuat apabila menjatuhkan hukuman maksimum bagi hukuman denda dan sebatan serta 6 bulan tempoh pemenjaraan sedangkan Perayu-Perayu telah memohon peringanan hukuman termasuk tidak dipenjarakan kerana masih berstatus seorang pelajar.

[21] Responden pula antara lain menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah memberikan justifikasi dalam penghakimannya tentang sebab hukuman sedemikian dijatuhkan. Oleh itu Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila telah membuat pertimbangan berdasarkan pertuduhan dan fakta kes sebelum hukuman dijatuhkan.

[22] Bagi melihat kewajaran hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Bicara, kami telah merujuk kepada Rekod Rayuan Perayu-Perayu dan kami mendapati bahawa YA Hakim Bicara telah menjelaskan justifikasi mengenakan hukuman penjara selama 6 bulan dan 6 kali sebatan. Ulasan YA Hakim Bicara *inter alia* adalah seperti berikut -

[24] Berdasarkan kepada rayuan Pesalah-Pesalah yang lebih mengutamakan peringanan hukuman, berdasarkan sebab-sebab yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak bercadang untuk mengenakan hukuman denda sahaja ke atas Pesalah 1 dan 2. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahawa **hukuman denda adalah suatu hukuman yang biasa dan tidak memberi sebarang pengajaran terhadap mana-mana orang yang disabitkan bersalah oleh Mahkamah Syariah.** Mahkamah percaya faktor kewangan masa kini bukanlah satu masalah yang besar dan hanya dipandang remeh oleh masyarakat umum sehingga tidak mengambil iktibar terhadap keputusan Mahkamah. **Pesalah-Pesalah perlu dihukum meliputi denda, penjara, dan sebatan memandangkan kesalahan yang dilakukan adalah amat berat sekali kerana sudah hampir kepada persediaan kepada perzinaan.**

[25]...

[26] Mahkamah berpandangan hukuman sebat ini adalah lebih sesuai untuk dikenakan kepada Pesalah sebagai **peringatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.** Justeru itu, Mahkamah memutuskan untuk mengenakan hukuman sebat ke atas Pesalah 1 dan Pesalah 2 ini sebagai hukuman. Mahkamah berharap agar hukuman yang dikenakan bukan sahaja menginsafkan Pesalah 1 dan Pesalah 2 agar tidak mengulangi lagi kesalahannya.

[23] Berhubung dengan isu tersebut, kami merujuk kepada penghakiman Panel Rayuan Syariah di dalam kes **Mohd Ibrahim Bin Mohd Sharif lwn. Pendakwa Syarie Pulau Pinang, JH JLD XII (2)** yang menyatakan –

“Mengenai rayuan terhadap hukuman, prinsip yang dipakai di Mahkamah Sivil bahawa Mahkamah Rayuan tidak akan mengubah hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap pada prinsipnya atau hukuman itu terlalu berlebihan.”

[24] Manakala bagi kes *Public Prosecutor vs. Mohamaes Nor & Ors (1985) 2 MLJ 200*, Mahkamah Agung menyatakan –

“adalah prinsip yang kukuh (establish) bahawa Mahkamah Rayuan keberatan untuk campur tangan atau mengganggu sesuatu hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya tidak sah atau tidak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan kes itu”

[25] Dalam kes *Mohd Asyraf Bin Mohd Rashid lwn. Ketua Pendakwa Syarie Wilayah Persekutuan, Kes Rayuan (Jenayah) No. : 14000-139-0011-2017* pula Panel Rayuan Syariah menyatakan–

“Kami berpendapat Mahkamah Rayuan hanya akan mengubah hukuman kepada lebih rendah jika sekiranya hukuman itu Mahkamah Rayuan Syariah mendapati ianya sama ada;

- 1. Mahkamah Bicara tersilap dari segi prinsip ketika menjatuhkan hukuman; atau / dan*
- 2. Hukuman yang dijatuhkan itu terlalu berlebih-lebihan.”*

[26] Dalam konteks kes ini, Perayu 1 dan Perayu 2 telah membuat mitigasi untuk dikurangkan hukuman denda, tidak dipenjara dan tidak disebat dengan alasan perlu memberi perhatian kepada pengajian. Fakta ini dapat dilihat dalam Rekod Rayuan Perayu-Perayu. Sungguhpun mitigasi yang dibuat adalah ringkas namun kami bersetuju dengan hujahan Perayu-Perayu bahawa hukuman pemenjaraan bakal mengganggu proses pembelajaran termasuk perlu mengulangi semester pengajian yang tertangguh sekali gus memburukkan lagi masa depan Perayu-Perayu.

[27] Pada hemat kami mitigasi tersebut hendaklah diperhalusi oleh YA Hakim Bicara sebelum menentukan kadar hukuman yang munasabah kepada Perayu 1 dan Perayu 2. Kami berpendapat tindakan Hakim Bicara yang menjatuhkan hukuman walaupun masih di dalam ruang lingkup yang dibenarkan, namun mengenakan hukuman pemenjaraan selama 6 bulan itu boleh disifatkan agak keras dan berlebihan bagi seseorang pesalah kali pertama yang telah mengaku bersalah atas kesalahannya.

[28] Walaupun dalam rayuan ini kami bersetuju dengan faktor-faktor pemberatan hukuman yang dikemukakan oleh YA Hakim Bicara dan kami bersetuju bahawa kesalahan yang dilakukan adalah serius, namun justifikasi pemberatan hukuman hendaklah diberikan secara jelas dengan mengambil kira mitigasi dan latar belakang Perayu-Perayu agar hukuman pemenjaraan yang dijatuhi tidaklah menjadikan hukuman tersebut dilihat keras dan berlebihan. Hal ini bersesuaian dengan panduan yang diberikan oleh Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-tasyri' al-Jinaie al-Islami*, Jilid 1 hlm. 615 yang antara lain kami petik –

فإن رأى أن ظروف الجريمة وظروف المجرم لا تقتضى التخفيف عاقب المجرم بما تستحقه جريمته، وإن رأى ظروف الجانى تقتضى عاقبه بالعقوبة الملائمة لشخصه وظروفه وسيرته وأخلاقه ، وإن رأى أن ظروف الجريمة تقتضى التشديد وظروف الجانى تقتضى التخفيف توسط بين الأمرين فلم يغلظ العقوبة ولم يخففها.

“Sekiranya Hakim berpendapat bahawa hal keadaan jenayah dan hal keadaan penjenayah tidak menghendaki peringanan, maka Hakim hendaklah menghukum Penjenayah mengikut hukuman yang selayaknya dengan jenayah yang dilakukannya. Sekiranya Hakim berpendapat hal keadaan penjenayah menghendaki peringanan hukuman, maka Hakim hendaklah menghukum dengan hukuman yang sesuai dengan

keperibadiannya, hal keadaannya dan hal keadaan kehidupannya serta akhlaknya. Sekiranya pula bahawa hal keadaan jenayah menghendaki pemberatan hukuman, sedangkan hal keadaan penjenayah menghendaki ia diringankan, maka Hakim hendaklah menghukum dengan hukuman pertengahan, dia tidak boleh memberatkan hukuman dan tidak juga boleh meringankannya”

[29] Dengan hormatnya kami merujuk kepada penghakiman kes ***Faizal Bin Ali & Nuraini Binti Siri lwn. Ketua Pendakwa Syarie Melaka, Kes Rayuan Jenayah No. : 04000-143-0006-2015 & 04000-143-0007-2015*** dan bersetuju dengan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Melaka yang menyatakan dalam penghakimannya –

“[43] Berkenaan hukuman ini juga, sekali lagi kami dapati Hakim Bicara yang telah menyifatkan keperluan mengenakan hukuman berat ke atas Perayu iaitu kombinasi denda maksimum dan penjara selama satu (1) bulan adalah tidak berpandukan kepada fakta kes yang berada di hadapannya. sebagaimana yang kami telah ulas di para 37 dan 38 di atas.

[44] Oleh yang demikian di dalam isu ini kami bersetuju bahawa hukuman penjara secara mendatori selama satu (1) bulan dan tempoh pemenjaraan akibat engkar membayar denda terhadap Perayu tidak mempunyai cukup justifikasi dari sudut perundangan dan tiada kewajaran yang munasabah, maka ianya memerlukan kami campur tangan dalam isu ini.

[30] Dalam hal ini kami juga mengambil pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Sivil dalam kes ***Lisa Christina A/P Balan v. PP[2020] 1LNS 349*** yang menyatakan bahawa:

[22] Hukuman penjara adalah tidak sesuai bagi pesalah pertama yang mana suatu tempoh pemenjaraan bukanlah jalan penyelesaian tetapi akan menimbulkan kesan yang berat pada tertuduh/ pemohon memandangkan dia bukanlah seorang pesalah "hardcore" yang sering keluar masuk penjara.

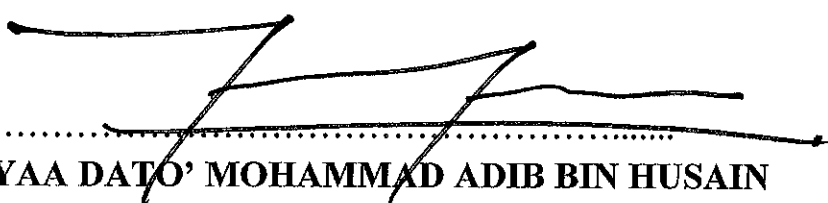
[31] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut dan selepas mengambil kira latar belakang Perayu-perayu serta mempertimbangkan kesan kedua-dua hukuman tersebut, pada hemat kami hukuman pemenjaraan selama enam (6) bulan ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 adalah tidak sesuai dan menjadikannya hukuman yang keras dan bersifat berlebih-lebihan yang mewajarkan kami untuk campur tangan membetulkan kekhilafan tersebut. Namun bagi hukuman sebat, kami percaya ia masih wajar dikekalkan sebagai salah satu bentuk pengajaran kepada Perayu-Perayu dan masyarakat umum.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami secara sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu 1 dan Perayu 2 **DITERIMA SEBAHAGIAN**.
2. Hukuman enam (6) bulan penjara ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 25/3/2021 di dalam kes-kes 10000-114-0003-2021 & 10000-114-0004-2021 adalah **DIKETEPIKAN**. Manakala hukuman enam (6) kali sebatan adalah **DIKEKALKAN**.
3. Bon jamin kedua-dua Perayu dilanjutkan sehingga hukuman sebat dilaksanakan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

